

충남대학교병원

권고

제 목 방사선작업종사자(☆☆사)발령 전 필수이행사항 시행 미흡

관련부서 ▲▲▲과

내 용

▲▲▲과에서는 「원자력안전법」 및 「같은법 시행령」, “원자력안전법 시행규칙”에 따라 ▲▲▲과의 관련된 업무를 통하여 환자의 보건건강증진을 위한 업무를 진행하고 있다.

「원자력안전법」 제106조²⁾(교육훈련)와 「같은법 시행령」 제132조(건강진단)³⁾, 제133조(피폭관리)⁴⁾, 제148조(방사선작업종사자 및 수시출입자 교육), 제149조(보수교육)과 “원자력안전법 시행규칙” 제121조(건강진단), 제122조(피폭방사선량 평가 및 관리), 제138조(방사선작업종사자 및 수시출입자 교육)등을 시행하도록 되어있다.

따라서 위 부서에서는 관련법 및 시행령, 관련규칙에 준용하여 원자력작업종사자인 ☆☆☆사들에게 【표】와 같이 현업에 투입되기 전 최소 1~2개월간의 교육 및 건강진단을 해야 했다.

-
- 2) 제106조(교육훈련) ① 원자력관계사업자는 방사선작업종사자와 방사선 관리 구역에 출입하는 사람에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 원자력이용에 따르는 안전성 확보 및 방사선장해방지에 필요한 교육 및 훈련을 실시하여야 한다.
② 제84조에 따라 면허를 받은 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회가 실시하는 보수교육을 받아야 한다.
③ 원자력관계사업자 및 원자력 관련 연구를 수행하는 사람 중 대통령령으로 정하는 사람은 총리령으로 정하는 바에 따라 원자력통제에 관한 교육을 받아야 한다. <개정 2013.3.23.>
- 3) 제132조(건강진단) ① 법 제91조제1항제2호에 따라 원자력관계사업자는 총리령으로 정하는 바에 따라 원자력이용시설의 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대하여 건강진단을 실시하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2013.8.16., 2016.4.12.> ② 원자력관계사업자는 제1항의 건강진단의 결과에 관하여 기록의 작성·보존 그 밖에 총리령으로 정하는 조치를 하여야 한다. <개정 2013.3.23.>
- 4) 제133조(피폭관리) ① 원자력관계사업자는 법 제91조제1항제3호 및 같은 조 제2항에 따라 방사선작업종사자 및 수시출입자의 개인피폭선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 총리령으로 정하는 바에 따라 피폭선량 평가 및 피폭관리를 하여야 한다. <개정 2013.3.23.> ② 법 제91조제2항에서 “대통령령으로 정하는 수시출입자”란 제2조제8호에 따른 수시출입자를, “대통령령으로 정하는 선량한도”란 제2조제4호에 따른 선량한도를 각각 말한다.

【표】 업무 투입 전 필수 교육 일정

기간	내용	비고
1~2개월	1. 최초로 해당 업무에 종사하기 전 건강검진을 실시 (소요기간 7일) 2. 방사선작업종사자 교육을 이수(소요기간 2일) 3. 개인 피폭관리 배지를 신청하여 받아 착용(소요 기간 7일) 4. 원자력통제에 관한 교육(소요기간 2일) 5. 동위원소 취급의 안전성 확보 등 위험성이 중대 하여 업무 숙달기간 필요(소요기간 1~2주)	이 과정을 미 완료시 ▲▲▲과 업무를 수 행 할 수 없음.

※ 해당 교육은 한국방사선진흥협회 및 한국원자력 안전재단의 일정에 따라 조정됨.

그러나 발령 시 교육 및 건강진단 등이 완료되지 않아 우리병원에 과태료 처분 등의 불이익이 발생할 가능성을 배제하기 위하여 해당 교육 및 건강진단이 완료되는 1~2개월 사이에 방사선 관리구역 출입제한 시켰으며, 방사성동위원소의 취급을 제한을 하는 등의 조치를 하여 기존 ☆☆☆인력 1인이 해당업무를 수행하도록 하였다고 주장하고 있다.

참고로 우리병원에 방사선작업종사자(☆☆사) 현황은 ▲▲▲과 2명, □□병동 동위원소치료 5명, OOOOO과 2명, OOO과 ●●●●●실 1명, ◇◇◇◇과 ★★★★★실 2명 등 총 12명이 방사선 관련 업무를 하고 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은 방사선작업종사자(☆☆사) 인사발령 시 관련부서들(▲▲▲과, ☆☆☆부 등)로 하여금 사전(事前)에 협의하여 해당교육 및 건강진단을 완료 하도록 하시어 해당 업무의 공백 및 「원자력 안전법」 제119조(과태료)⁵⁾1항 8호에 따른 처분을 받지 않도록 하시기를 권고 드립니다. (권고)

5) 제119조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2014. 5. 21., 2017. 10. 24., 2017. 12. 19., 2018. 8. 14.>

8. 제106조제3항을 위반하여 교육을 받게 하지 아니한 자